Política de privacidad y condiciones de uso TransMiApp

- Compartir

Usuario revisando el celular, cerca un bus zonal

1. Aceptación de uso

El acceso y el uso de la aplicación TransMiApp es de carácter libre y gratuito para los usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden como conocidos y aceptados por los usuarios y ciudadanos antes de iniciar su exploración o utilización

Por tanto, su uso está condicionado a la aceptación de la totalidad de las presentes Condiciones Generales.

En el momento en que el USUARIO acceda a las facilidades y/o funcionalidades de la aplicación TransMiApp, dichas condiciones, se entenderán aceptadas de manera expresa, plena y sin reservas. Por ello, el USUARIO deberá leer previamente dichas condiciones generales.

En el supuesto que el USUARIO no acepte las presentes Condiciones deberá abstenerse de hacer uso de las facilidades y/o funcionalidades de la aplicación TransMiApp.

2. Conducta del usuario

Los servicios y contenidos que presta la aplicación TransMiApp se pueden utilizar solamente para propósitos legales, entendiéndose que cualquier tipo de conducta o actividad que pueda calificarse como ilegal conforme a las reglas internacionales y colombianas estará de plano prohibida, y será de exclusivo cargo del usuario la asunción de cualquier tipo de responsabilidad, así como de la aplicación de sanciones legales a que haya lugar.

Las anteriores prohibiciones comprenden entre otras actividades las siguientes: realizar, promover o permitir la publicación o transmisión de cualquier tipo de información o material ilegal, ilícita, amenazante, abusivo, difamatorio, obsceno, ofensivo, pornográfico, indecente, profano, o información o de alguna u otra manera desagradable, incluyendo sin la limitación ningunas transmisiones que constituyen o que animan la conducta que constituiría una conducta penalizada por la Ley.

La Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. en adelante TRANSMILENIO S.A., se reserva el derecho a evaluar y calificar cualquier situación o actuación que pueda considerarse abuso, así como tomar las decisiones pertinentes al respecto.

3. Contenido

TRANSMILENIO S.A. pone a disposición de los USUARIOS un conjunto de información (contenido) producida y/o adquirida por las entidades del distrito, el cual debido a procesos de captura y/o ajuste puede presentar imprecisiones, o bien no estar actualizada en la fecha de acceso del USUARIO.

4. Registros e Inscripciones de los usuarios

El acceso a la aplicación TransMiApp no está sujeto a un registro o suscripción previa por parte del Usuario. No obstante, el usuario garantiza la veracidad y exactitud de los datos suministrados a través de las distintas funcionalidades de la aplicación, y se compromete a:

a. Aceptar y cumplir con la política de privacidad vigente y aplicable.
b. No copiar o alterar las páginas o contenidos que TRANSMILENIO S.A. ofrece en Internet, o asociarlos a otras páginas de Internet.

TRANSMILENIO S.A. se reserva el derecho a modificar las capacidades de transmisión, seguimiento u otros medios o servicios técnicos utilizados para el acceso a la aplicación TransMiApp.

TRANSMILENIO S.A. se reserva el derecho a cambiar, en cualquier momento, sin previo aviso y a su discreción, tanto la configuración de la aplicación TransMiApp, como los servicios y contenidos suministrados; así como el derecho a suspenderlos, limitarlos, eliminarlos o impedir el acceso a ellos de forma temporal o definitiva.

Para la obtención de los contenidos y el acceso a los servicios de la aplicación TransMiApp deberá únicamente utilizar los medios o procedimientos que en cada caso se le indiquen o que se pongan a su disposición a estos efectos; o en general, aquellos habitualmente empleados en Internet siempre que no entrañen ningún tipo de riesgo para el correcto funcionamiento de la aplicación TransMiApp.

5. Propiedad intelectual

El USUARIO queda obligado a usar los Contenidos y acceder a los servicios de forma correcta y lícita y de acuerdo con lo regulado por el régimen legal sobre los Derechos de Autor y Propiedad Industrial y la política vigente y aplicable para el tema.

La totalidad de los contenidos y servicios de la aplicación TransMiApp, así como las imágenes, marcas comerciales, logotipos, archivos de audio y vídeo, botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección ordenación y presentación de sus contenidos, son propiedad de las entidades aportantes del Distrito Capital de Bogotá D.C y TRANSMILENIO S.A. ., cuyos contenidos son dispuestos por TRANSMILENIO S.A. y se encuentran protegidos por las leyes Colombiana, de la Comunidad Andina e internacionales sobre derechos de autor y propiedad industrial.

En ningún caso, el acceso a la aplicación TransMiApp implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso de la aplicación TransMiApp no confieren a los USUARIOS ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la aplicación TransMiApp y/o de sus contenidos y servicios distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por TRANSMILENIO S.A. o el tercero titular de los derechos afectados.

TRANSMILENIO S.A. autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir y descargar los contenidos y/o los elementos dispuestos en la aplicación TransMiApp, exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo; siempre y en todo caso, se debe indicar el origen y/o autor de los mismos y que aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad intelectual de sus titulares.

El contenido y los servicios de la aplicación TransMiApp tiene además la consideración de programa de ordenador por lo que le es aplicable toda la normativa Colombiana y Andina comunitaria vigente en la materia.

Los enlaces a otros sitios web no representan ninguna relación entre TRANSMILENIO S.A. y los particulares o empresas titulares de dichos sitios webs, por lo que TRANSMILENIO S.A. no se hace responsable de los contenidos y servicios de dichos sitios, ni tampoco comparte necesariamente las opiniones que en ellas se manifiesten.

Cualquier persona que considere que una obra o creación intelectual ha sido divulgada en la aplicación TransMiApp, con violación a normas legales o convenios internacionales referentes a propiedad intelectual, propiedad industrial o derecho de autor y conexos, puede notificar esta situación al siguiente correo electrónico: transmiapp@transmilenio.gov.co

6. Exclusión de Responsabilidad

a. TRANSMILENIO S.A., no garantiza que la aplicación TransMiApp se encuentre operando en todo momento, ni que los contenidos y servicios se encuentren actualizados y sean fiables en su totalidad. En este sentido no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos de cualquier índole que puedan derivarse de la interrupción del servicio por parte de la aplicación TransMiApp así como de su continuidad o

de las modificaciones que en él se operen. El USUARIO exonera a TRANSMILENIO S.A. de cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o falsa expectativa que la aplicación TransMiApp pudiera producirle.

b. La aplicación TransMiApp dispone de la tecnología (software y hardware) necesaria para el acceso y/o utilización del mismo, sin embargo, TRANSMILENIO S.A. no garantiza la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier medio y por cualquier tercero, que puedan producir alteraciones en los contenidos y servicios de la aplicación TransMiApp y no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos derivados del uso de la aplicación TransMiApp.
c. TRANSMILENIO S.A. no se responsabiliza de los servicios prestados por terceros a través de la aplicación TransMiApp, por lo que se excluye de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a estos servicios.
d. El papel o el rol de TRANSMILENIO S.A. en estos servicios es el de administrar y mantener la aplicación TransMiApp, entendiendo por administración y mantenimiento la disposición de los contenidos y servicios en la aplicación TransMiApp para todos los usuarios en general.
e. TRANSMILENIO S.A. se excluye de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los servicios y contenidos, así mismo, se excluye cualquier responsabilidad para TRANSMILENIO S.A. por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la aplicación TransMiApp, así como de las expectativas que los USUARIOS pudieran haberse hecho sobre la utilidad de estas.

7. Vínculos o enlaces

Los USUARIOS que pretendan crear un enlace de hipertexto (en adelante link) a la aplicación TransMiApp deberán asegurar y comprometerse al respecto de las reglas que tiene establecidas TRANSMILENIO S.A. sobre enlaces en la Red.

Dichas reglas se centran básicamente en:

a. No establecer enlaces a páginas o subpáginas distintas a la página de inicio excepto cuando la especificidad del tema lo requiera.
b. No realizar junto al link manifestaciones incorrectas que puedan inducir a error, sean contrarias a la Ley o la ética.
c. No incluir ninguna marca comercial o signo susceptible de protección distinto de las direcciones de URL de la aplicación TransMiApp.
d. No establecer links con páginas que contengan contenidos, manifestaciones o propaganda de carácter sexista, racista, xenófobo, violento, pornográfico, de apología del terrorismo o atentatoria contra los derechos humanos, o que de cualquier forma invite a actitudes o manifestaciones incívicas o violentas, y en general, puedan perjudicar en cualquier forma el buen nombre de TRANSMILENIO S.A. y el de las entidades Distritales.
e. No podrá derivarse para TRANSMILENIO S.A. responsabilidad alguna en relación con la calidad de los productos o servicios ofrecidos en el sitio al que se hace el vínculo o por las transacciones que llegue a efectuar el Usuario en dichos lugares de la red.

8. Protección de datos

Si bien TRANSMILENIO S.A. no solicita directamente datos personales para el uso de la TransMiApp, y únicamente utiliza un ID o código de instalación para su registro, al utilizar algunas de sus funcionalidades, como las relacionadas con la integración de la tarjeta TuLlave (medio de pago para el Sistema TransMilenio) pueden recolectarse datos como el código de ésta y el número de cédula de ciudadanía, si la tarjeta es personalizada. De igual forma, al habilitar permisos para la aplicación como los de ubicación, se podará conocer la geoposición del dispositivo. Estos datos se utilizarán única y exclusivamente para la planeación y la prestación del servicio de transporte e información al usuario.

Sólo se almacenarán los datos personales que el usuario voluntariamente haya facilitado al utilizar los servicios que la aplicación TransMiApp puede ofrecer y se garantizará el adecuado uso de los datos de ubicación que el USUARIO haya autorizado al activar los permisos respectivos para la aplicación.

Los datos que suministre el usuario serán tratados conforme a la Constitución Política de Colombia, las Leyes aplicables y vigentes, la política de privacidad vigente y aplicable en el Distrito Capital, así como a la política de tratamiento de datos Habeas Data de la Entidad que se puede consultar en el siguiente link: **Políticas de tratamiento de datos de TRANSMILENIO**.

9. Incorporación por remisión

Se advierte al visitante y usuario de la aplicación TransMiApp, que conforme al artículo 44 de la Ley 527 de 1999 y al Artículo 9 del Decreto Distrital 619 de 2007, las presentes Condiciones de uso incorporan por remisión las disposiciones de la Política de Privacidad de los sitios web de la Administración Distrital y las normas aplicables a cada servicio o trámite que TRANSMILENIO S.A. o las Entidades Distritales provean a través de su sitio web, las cuales serán jurídicamente válidas como si hubieran sido incorporados en su totalidad en estas Condiciones de uso.

10. Ley aplicable

Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán de conformidad con la Legislación Colombiana, en relación con los aspectos que no estén expresamente regulados en ellas.

El usuario no podrá alegar ante TRANSMILENIO S.A., o los administradores u operadores de la aplicación TransMiApp o ante una autoridad judicial o administrativa diferente a TRANSMILENIO S.A., la aplicación de condición, norma o convenio que no esté expresamente incorporado en las presentes Condiciones de Uso.

Si cualquier disposición de estas Condiciones de uso, pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos sus efectos.

Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes Condiciones es la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia y cualquier controversia que surja de su interpretación o aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia.

11. Violación a estos términos y condiciones

TRANSMILENIO S.A. podrá llevar a cabo todas las acciones legales que sean necesarias para remediar cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones de uso de la aplicación TransMiApp, incluso el de restringir el acceso a ésta a determinados Usuarios.

12. Contacto

Si desea hacer sugerencias o presentar quejas, escríbanos al correo electrónico: transmiapp@transmilenio.gov.co

Número de visitas a esta página 4501

Fecha de publicación 01/12/2022

Última modificación 01/12/2022